《河北省地方政府立法技术规范（试行）》

（三政办〔2015〕73号）

第一章 总 则

第一条 为了使地方政府立法技术进一步规范化和科学化，提高立法质量，根据《中华人民共和国立法法》《河北省地方政府立法规定》等有关法律、法规、规章，结合本省实际，制定本规范。

第二条 本省行政机关依照职权进行的地方性法规草案、政府规章草案（以下统称草案）立法活动中涉及的立法技术，适用本规范。

第三条 立法技术应当符合以下基本要求：

（一）草案形式服务于立法宗旨和草案内容；

（二）草案结构逻辑严密，章节设置科学合理；

（三）草案语言准确、简洁、严谨，符合国家通用语言文字规范和法律语言表述惯例；

（四）草案文本格式统一、规范。

第四条 政府法制机构应当加强沟通和协调，及时解决立法中遇到的技术问题，不断完善立法技术规范。

行政机关工作人员进行立法活动，应当根据实际情况和需要，依照本规范，正确运用立法技术，不断提高立法水平。

第二章 草案名称

第五条 草案名称一般由行政区划、规范事项和体例形式三要素构成。草案名称应当完整、准确、简明。

第六条 地方性法规草案名称的体例形式一般分为“条例”“实施办法”“规定”和“决定或者决议”等：

（一）对没有直接上位法依据,需要对某一方面的事项作出全面、系统、具体规定的,或者已有直接上位法依据,需要对直接上位法中某些专项内容作出全面、系统、具体规定的,可以采用“条例”的形式;

（二）根据法律授权或者为贯彻实施法律和行政法规,根据本行政区域实际情况需要作比较具体、详细规定的,可以采用“实施办法”的形式;

（三）以省人民代表大会或者常务委员会名义对某一事项作出决定的,可以采用“规定”、“决定或者决议”等形式。

第七条 政府规章草案名称的体例形式一般分为“实施办法”“规定”“办法”“决定”等:

（一）为贯彻法律法规,根据本行政区域实际情况作出具体、详细规范的,可以采用“实施办法”的形式;

（二）对某类、某种社会关系或者某项工作作出全面规范的,可以采用“规定”的形式;

（三）对某一具体事项作出专项规范的,可以采用“办法”的形式;

（四）对某一重要事项或者重大行动作出部署性规定的,可以采用“决定”的形式。

政府规章草案的名称不得使用“条例”。非特殊原因不用“暂行”“试行”等词语。

第八条 题注是指草案名称下用以反映草案文本的形成过程或者显示经过不同立法阶段的提示性文字,一般在括号内标注,并载明该草案的通过机关、通过日期、通过的会议届次等。

第三章 草案结构

第一节 结构设置

第九条 草案结构是指立法内容按照一定顺序和要求依次排列的组织

形式,包括内容结构和形式结构。

第十条 草案的内容结构应当根据所调整社会关系发展变化的客观实际,按照各要素固有的排列和连接方式,正确反映行为模式和法律后果等法律规范的逻辑关系。

第十一条 草案的形式结构应当按照下列规定设置:

(一)按照章、节、条、款、项、目的顺序排列;

(二)章名应当概括反映本章的主要内容,章的序号用中文数字依次表述;

(三)章的条文较多且有若干相对独立的内容时,可以设节,节名应当概括反映本节的内容,节的序号用中文数字依次表述;

(四)条的内容应当具有独立性和完整性,条的序号用中文数字依次表述;

(五)同一条中包含两层以上相互关联内容的可以设款,每一款应当只表述一层意思,并按照自然段的形式依次表述;

(六)条和款的内容需要细化或者列举时,可以设项,每项的内容只能包含条或者款中的一层意思,项的序号用中文数字加小括号依次表述;

(七)项中的内容仍需细分的,可以在项下设目,目的序号用阿拉伯数字加下脚点依次表述。

草案条文少、内容层次简单的,可以不设章、节,各部分内容按照一定的逻辑顺序依次表述。

第十二条 草案一般分为总则、分则和附则三个部分。

第二节 总则部分

第十三条 总则是草案的首要部分,表述的是草案统贯全篇的内容,对整部草案起到提纲挈领的作用,应当综合反映草案所调整的社会关系的基本要素。

草案分章的,总则部分的内容应当作为第一章;草案不分章的,应当在草案正文的开端集中表述属于总则部分的内容。

第十四条 总则部分的主要内容:

(一)立法目的和依据;

(二)适用范围;

(三)核心概念;

(四)基本原则;

(五)部门职责。

第十五条 立法目的应当具有针对性,内容表述应当直接、具体、明确,并按照由具体到抽象、由微观到宏观的顺序排列。

第十六条 立法依据是制定草案所依据的上位法。主要列举直接或者主要上位法,一般不列举间接上位法,不得列举同位法和下位法。

第十七条 草案的适用范围是指草案适用的地域、对象和行为。

地域是指草案适用的行政区域,一般表述为:“本×行政区域内”;对象是指草案所调整的特定的人或者组织,一般表述为:“单位和个人”;行为是指草案所调整的特定行为,一般表述为:“从事(进行)XX 活动”。

第十八条 草案适用范围句式较长的,一般表述为:“.....,适用本办法”;句式较短的,一般表述为:“本办法适用于.....”

草案适用范围中需排除某一部分的,一般表述为:“.....除外”或者“法律、法规另有规定的,从其规定”。

第十九条 草案涉及的核心概念在总则中规定,一般表述为:“本 XX 所称 XX,是指.....”

第二十条 基本原则应当体现草案调整社会关系必须遵循的基本指导思想和准则,符合国家的方针、政策,有上位法依据或者被实践所公认;表

述应当简洁、准确,具有高度的概括性和含义的确定性。

第二十一条 草案对部门职责作出规定的,一般不写明部门的具体名称,表述为: “XX 人民政府 XX 部门负责本行政区域内的 XX 工作”。

设区的市、县(市、区)人民政府与省人民政府机构设置不对应的,表述为: “省人民政府 XX 部门主管全省的 XX 工作”,“设区的市、县(市、区)人民政府管理(负责)XX 工作的部门主管本行政区域内的 XX 工作”。

草案内容涉及其他部门不必明确其具体职责的,一般表述为: “XX、XX 等有关部门应当按照各自职责,做好相关工作”。

第二十二条 草案不作增设机构、编制的规定,一般不规定预算经费或者专项资金等内容。

第三节 分则部分

第二十三条 分则是草案的主体部分,位于草案总则之后,附则之前。分则应当体现立法宗旨和立法原则,一般按照所调整社会关系的内在发展顺序排列。

第二十四条 分则部分的主要内容:

(一)部门的权力与责任;

(二)调整对象的权利和义务;

(三)行政许可、行政处罚、行政强制等行为规范;

(四)与实体规范相对应的程序;

(五)救济措施(国家有关诉讼、复议、仲裁和国家赔偿等法律法规已有明确规定的一般不再规定);

(六)法律责任。

第二十五条 草案对部门权力和责任的规定应当具体、明确。草案在规定行政权力的同时,应当规定承担的相应责任,做到权力与责任相对应,

保障公民、法人和其他组织的合法权益不受侵害。

对权力行使程序的规定,应当合法、合理、便民,符合公开、公正、公平、效率和有利于执行与监督的要求。

第二十六条 涉及公民、法人和其他组织权利的规定,应当具体明确。上位法已作规定的,从其规定;上位法对权利未作限制性规定的,草案不得作限制性规定。

公民、法人和其他组织承担的义务应当与其享有的权利相适应。在规定公民、法人和其他组织应当履行的义务时,应当明确规定其享有的权利,做到权利与义务相统一。

第二十七条 法律规范一般按照下列规定表述:

(一)权利性规范是指赋予公民、法人和其他组织权利的规定,一般在权利主体后使用“可以”、“有权”等用语;

(二)义务性规范是指要求公民、法人和其他组织履行义务的规定,在义务主体后使用“应当”、“有义务”等用语,一般不使用“必须”。

(三)禁止性规范是指要求公民、法人和其他组织不得从事特定活动的规定,使用“不得”或者“禁止”等用语,一般不使用“不准”“不应”“不能”“严禁”等用语。

第二十八条 草案中涉及的行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政裁决、行政收费等内容,应当符合有关法律、法规的规定,明确实施机关、条件、程序和期限等主要事项。

第二十九条 法律责任应当与行政机关的责任、行政管理相对人的义务相对应,不履行责任、义务的,应当承担相应的法律责任。法律责任一般作为分则的专门部分放在分则的末尾。

第三十条 法律责任分为行政责任、民事责任、刑事责任。行政责任包括行政处罚和行政处分。行政处罚适用于行政管理相对人;行政处分适

用于行政管理部门及其工作人员。

草案规定民事责任应当符合民事法律规范。

草案不得设定刑事责任,可以明确对构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第三十一条 法律责任中的处罚条款一般按照下列方式表述:

(一)条文对应方式,一般表述为:“违反本办法第×条规定的,由XX (指实施处罚的主体)予以XX (指行政处罚)”;

(二)行为归纳方式,一般表述为:“违反本办法规定,有下列行为之一的,由XX (指实施处罚的主体)予以XX (指行政处罚):(一)XX的(指违法行为);(二)XX的(指违法行为);.....”;

(三)条文对应和行为归纳综合表述方式,一般表述为:“违反本办法第×条第×款规定,有XX (指某种违法行为)的,由XX (指实施处罚的主体)予以XX (指行政处罚)”。

第四节 附则部分

第三十二条 附则是草案的补充部分,位于草案的尾部,一般包括名词解释、参照适用、施行日期和废止条款等内容。

第三十三条 名称、术语、一般性概念等名词解释一般表述为:“XX,是指(包括)XX”。

第三十四条 参照适用本草案的,一般表述为:“XX的XX (区域、主体、行为等),参照本办法的规定执行”。

第三十五条 施行日期一般表述为:“本XX自×年×月×日起施行”。该日期一般自草案公布之日起最短不少于一个月。

第三十六条 废止条款紧接在草案施行日期之后。一般表述为:“本XX自×年×月×日起施行。×年×月×日XXX (制定主体)公布(通过)的《XX》同时废止”。

第四章 语言文字规范

第三十七条 草案语言应当准确、简洁、严谨,符合国家通用语言文字规范,并避免下列情形:

（一）累赘冗长、同义反复;

（二）使用夸张、比喻或者带有感情色彩的修饰性语言;

（三）使用宣言性、论述性语言;

（四）使用生造词、模糊性的修饰词或者口头用词。

第三十八条 在同一草案中使用的名称、术语、概念和规范同类事项的用语应当保持一致。

第三十九条 草案中应当使用“可以” “应当” “或者” “如果”“按照”等双音节词语。

第四十条 量词名称应当符合国家规范。国家明文禁止使用的长度、重量、面积、体积的数量单位,不得在草案中使用。

第四十一条 序数词、比例、分数、百分比、倍数、时间段、年龄、人数、金额,以及表示重量、长度、面积等计量数值的数字,应当用汉字数字表述。

公历年、月、日,统计表中的数字,需要精确到小数点后的数字等,应当用阿拉伯数字表述。

第四十二条 使用标点符号应当符合《标点符号用法》（GB/T15834-2011）的规定,不使用问号、感叹号。

第四十三条 草案对上位法已经明确规定的内容,一般不作重复性规定,确需规定的,应当注意规定内容的完整性、准确性和必要性。

第四十四条 草案句式表述应当完整、明确,符合语法规范,词语搭配合理,一般不使用长句。

第五章 附 则

第四十五条 本省各级行政机关制定规范性文件涉及的技术事宜，参照本规范执行。

第四十六条 本规范自 2015 年 7 月 1 日起施行。

附件：河北省地方政府立法语言文字范例

附件:

河北省地方政府立法语言文字范例

一、条文表述规范

1 部门名称

1.1 草案一般不写明部门的具体名称,一般表述为:“XX 主管部门”。有直接上位法的,部门名称应当与上位法保持一致;没有直接上位法的,部门名称参照省政府办公厅印发的《省政府机构简称》(办字〔2013〕142 号)表述。其他机构名称参照省编办、省外办印发的《省直机关中英文机构名称及简称》(冀机编办〔2011〕122 号)表述。

示例:省人民政府口岸主管部门负责全省口岸的综合管理和协调服务工作。

省人民政府口岸主管部门的派出机构和口岸所在地设区的市人民政府口岸主管部门(以下统称口岸所在地设区的市口岸主管部门),负责所在地口岸的综合管理和协调服务工作。

国家设在本省的海关、出入境检验检疫机关、出入境边防检查机关、海事机关的派出机构(以下统称口岸查验机构)按照各自的职责,负责口岸的检查、检验、检疫和监督管理等工作,并协同落实与本省口岸开放、运行有关的行政服务工作。

口岸所在地县级以上人民政府有关部门按照各自的职责,负责与本省口岸开放、运行有关的行政服务工作。(河北省口岸服务办法第四条)

1.2 对某些部门,实践中已有固定表述的,如“公安机关”“审计机关”“监察机关”“海关”等,一般仍保留原来的表述方式。

示例 1:公安机关的人民警察对违反治安管理或者其他公安行政管理法律、法规的个人或者组织,依法可以实施行政强制措施、行政处罚。(人民警察法第七条)

示例 2: 审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。(审计法第五条)

示例 3: 监察机关是人民政府行使监察职能的机关,依照本法对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员实施监察。(行政监察法第二条)示例 4: 进出境运输工具、货物、物品,必须通过设立海关的地点进境或者出境。在特殊情况下,需要经过未设立海关的地点临时进境或者出境的,必须经国务院或者国务院授权的机关批准,并依照本法规定办理海关手续。(海关法第八条)1.3 对少数情况特殊的部门,应当表述准确,如司法厅就不能直接表述为“司法部门”,应当表述为“司法行政部门”。

示例: 司法行政部门依照本法规定对公证机构、公证员和公证协会进行监督、指导。(公证法第五条)

2 引用

2.1 引用法律、法规、规章名称时,应当使用全称和书名号,但是注明简称的除外。

示例 1: 为整合不动产登记职责,规范登记行为,方便群众申请登记,保护权利人合法权益,根据《中华人民共和国物权法》等法律,制定本条例。(不动产登记暂行条例第一条)

示例 2: 根据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称政府采购法),制定本条例。(政府采购法实施条例第一条)

2.2 引用法律、法规、规章条文序号时,三个以上连续序号的表述一般使用“第×条至第×条”,不连续序号的表述一般使用“第×条.....第×条”。

示例 1: 本规定第四条、第七条至第九条规定中经营者为个人的,对其没有违法所得的价格违法行为,可以处 10 万元以下的罚款。

本规定第五条、第六条、第十条规定中经营者为个人的,对其没有违法所得的价格违法行为,按照前款规定处罚;情节严重的,处10万元以上50万元以下的罚款。(价格违法行为行政处罚规定第十一条)

示例2:将第七十七条、第七十八条、第九十二条中的“行政处分”修改为“处分”。(全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定第五十二条第十三项)

3“的”字结构。是指“的”字在句尾,省略中心语的一种表述形式,用于对条文适用的条件、主体、行为等事项的表述,一般表述为:“.....的,.....”。

示例1:正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。(刑法第二十条第二款)

示例2:组织、策划、实施武装叛乱或者武装暴乱的,对首要分子或者罪行重大的,处无期徒刑或者十年以上有期徒刑;对积极参加的,处三年以上十年以下有期徒刑;对其他参加的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

策动、胁迫、勾引、收买国家机关工作人员、武装部队人员、人民警察、民兵进行武装叛乱或者武装暴乱的,依照前款的规定从重处罚。(刑法第一百零四条)4“除外”结构。是指有“除”、“外”搭配的句式,用于对条文内容作扩充、排除和例外规定的表述。

4.1对条文内容作扩充表述时,置于条文中间,表述为“.....除.....外,还.....”。

示例:拟设分行的外国银行除应当具备本条例第九条规定的条件外,还应当具备下列条件:

(一)提出设立申请前1年年末总资产不少于200亿美元;

(二)资本充足率符合所在国家或者地区金融监管当局以及国务院

银行业监督管理机构的规定。（外资银行管理条例第十二条）4.2 对条文内容作排除、例外规定表述时，可以置于句首、条文中间或者句尾，表述为：“除……外，……”“……除……外，……”或者“……除外”。

示例 1：除本法第九条、第十条、第十一条、第十二条以及第十三条的规定外，其他规范性文件不得设定行政处罚。（行政处罚法第十四条）

示例 2：列入常务委员会会议议程的法律案，除特殊情况外，应当在会议举行的七日前将法律草案发给常务委员会组成人员。（立法法第二十六条）

示例 3：当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行，法律另有规定的除外。（行政处罚法第四十五条）

5 法律责任

5.1 对行政机关及其工作人员违法行为的种类、状态及相应法律责任的规定应当具体、明确。行政机关及其工作人员应当作为而不作为造成危害后果，需要追究其法律责任的，应当根据实际情况作出相应规定。

示例：违反本条例规定，县级以上地方人民政府及其城镇排水主管部门和其他有关部门，不依法作出行政许可或者办理批准文件的，发现违法行为或者接到对违法行为的举报不予查处的，或者有其他未依照本条例履行职责的行为的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；直接负责的主管人员和其他直接责任人员的行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。

违反本条例规定，核发污水排入排水管网许可证、排污许可证后不实施监督检查的，对核发许可证的部门及其工作人员依照前款规定处理。（城镇排水与污水处理条例第四十六条）5.2 对民事责任的规定应当符

合民事法律的规定或者以法律、法规的规定作为依据,不得违反法律规定或者不适当地限定民事责任承担者和民事责任的范围以及民事责任的承担方式。一般表述为:“违反本办法的规定,.....依法承担民事责任”。民事责任一般在行政责任之后表述。

示例:单位或者个人违反本法规定,导致突发事件发生或者危害扩大,给他人人身、财产造成损害的,应当依法承担民事责任。(突发事件应对法第六十七条)5.3 对刑事责任的表述应当符合刑事法律关于具体犯罪行为的规定,可以针对具体违法行为表述为: “违反本办法第×条规定,有 XX (违法行为),构成犯罪的,依法追究刑事责任。”

示例:违反本办法第十三条、第十四条、第十五条、第二十一条第一款规定的,由盐业行政主管部门、工商行政管理机关和食品卫生监督机构按职责分工予以制止,责令其停止销售,没收其非法所得,并可以处以不超过非法所得额五倍的罚款;情节严重的,工商行政管理机关有权吊销其营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。(河北省盐业管理实施办法第二十三条)

6 修正与修订

对草案进行部分修改,采用修正案的形式,并以决定的形式向社会公布;对草案进行全面修改,采用修订草案的形式。

6.1 修正

6.1.1 名称: 可表述为“河北省× × 办法修正案(草案)”。

示例:中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法修正案(草案)

6.1.2 主体部分:依次列举有关条款的修改情况,其表述方式为:

①将第×条修改为“.....”;

示例:将第三条修改为: “安全生产工作应当以人为本,坚持安全发

展,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,强化和落实生产经营单位的主体责任,建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。”(全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定第一条)

②将第×条中的“.....”修改为“.....”;

示例:将第二十六条第二款中的“矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目”修改为“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目”。(全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定第五十二条第六项)③增加一条,作为第×条;

示例:增加一条,作为第十二条:“有关协会组织依照法律、行政法规和章程,为生产经营单位提供安全生产方面的信息、培训等服务,发挥自律作用,促进生产经营单位加强安全生产管理。”(全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定第六条)④增加一款,作为第×条第×款;

示例:将第七十七条改为第八十七条,第一款增加一项,作为第四项:“在监督检查中发现重大事故隐患,不依法及时处理的”。

增加一款,作为第二款:“负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员有前款规定以外的滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的,依法给予处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。”(全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定第三十五条)

⑤删去第×条(第×款);

示例:将第四十六条改为第六十八条,第五十五条改为第七十一条。删去第三十五条、第九章的章名、第六十七条、第六十八条、第六十九

条、第七十二条。（全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国行政诉讼法》的决定第六十一条）⑥将第×条第×款、第×条第×款中的“.....”修改为“.....”；

示例:将第七十七条、第七十八条、第九十二条中的“行政处分”修改为“处分”。（全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定第五十二条第十四项）⑦条文增删后,条文的顺序作相应调整。

示例:增加一条,作为第五十八条:“生产经营单位使用被派遣劳动者的,被派遣劳动者享有本法规定的从业人员的权利,并应当履行本法规定的从业人员的义务。”（全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定第二十五条）

6.1.3 结尾部分:交代修改部分的施行日期和重新公布事项,其表述方式为:“本决定自×年×月×日起施行。《河北省XX办法》根据本决定作相应修改,重新公布。”

示例:本决定自2015年5月1日起施行。

《中华人民共和国行政诉讼法》根据本决定作相应修改,重新公布。（全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国行政诉讼法》的决定第六十一条）

6.2 修订

采用修订形式的,公布新的文本,实施日期为修订后的实施日期,表述为:“本办法自×年×月×日起施行。×年×月×日XX公布的《XX》同时废止。”

示例:本条例自公布之日起施行。2001年6月13日国务院公布的《城市房屋拆迁管理条例》同时废止。本条例施行前已依法取得房屋拆迁许可证的项目,继续沿用原有的规定办理,但政府不得责成有关部门强

制拆迁。（国有土地上房屋征收与补偿条例第三十五条）

7 废止

采用废止决定方式废止草案的,涉及的文本主要包括废止案说明和废止决定。

7.1 废止政府规章决定的正文内容一般表述为:“×年×月×日省政府第×次常务会议决定,废止《XXXXXXX》（×年×月×日河北省人民政府〔201×〕第×令公布）,现予公布。本决定自公布之日起施行。”

示例:经 2005 年 5 月 27 日省政府第 46 次常务会议讨论决定,废止《河北省食品生产许可证管理办法（试行）》和《河北省工业生产许可证管理规定》,现予公布。（河北省人民政府关于废止《河北省食品生产许可证管理办法（试行）》和《河北省工业生产许可证管理规定》的决定）7.2 废止地方性法规决定的正文内容一般表述为:“河北省人民代表大会常务委员会 XX 会议通过的《XX》自×年×月×日（本决定公布之日）起废止。”

示例:第一届全国人民代表大会常务委员会第九十六次会议于 1958 年 6 月 3 日通过的《中华人民共和国农业税条例》自 2006 年 1 月 1 日起废止。（全国人大常委会关于废止《中华人民共和国农业税条例》的决定）

8“但书”的表述

8.1 规定例外情形,当立法设定的行为规范可能与其上位法或者其他相关法律、法规、规章有交叉,为了不与上位法或者其他相关法律、法规、规章抵触、冲突,可以专门作“但书”表述,一般表述为“.....但法律、法规、规章另有规定的除外”。

示例:行政机关作出行政决定时,法律、法规要求说明理由的,应当在行政决定中说明理由。对相同或者同一性质的行为、事件,应当作出相同

的处理,但法律、法规另有规定的除外。(河北省企业权益保护规定第九条第二款)8.2 规定限制情形,一般表述为“但(但是).....不(不得).....”。

示例:经营者和消费者有约定的,应当按照约定履行义务,但双方的约定不得违背法律、法规的规定。(消费者权益保护法第十六条第二款)

8.3 规定附加情形,一般表述为“但(但是) ..... 可以(应当).....”。

示例:不具备本办法第十条、第十一条、第十二条规定的工作经验和培训要求,但具有本办法第十条规定的教育背景,经环境保护主管部门及其派出机构或者受委托从事核与辐射安全监督检查活动的单位人事部门批准到其单位工作,需要参加核与辐射安全监督检查的人员,可以申请领取临时核与辐射安全监督检查人员证件。(核与辐射安全监督检查人员证件管理办法第九条第二款)

二、常用词语规范

9 和,以及,或者

9.1“和”连接的并列句子成分,其前后成分无主次之分,互换位置后在语法意义上不会发生意思变化,但是在法律表述中应当根据句子成分的重要性、逻辑关系或者用语习惯排序。

示例 1:一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。(宪法第五条第三款)

示例 2:较大的车站、机场、港口、高等院校和宾馆应当设置提供邮政普遍服务的邮政营业场所。(邮政法第九条第二款)

9.2“以及”连接的并列句子成分,其前后成分有主次之分,前者为主,后者为次,前后位置不宜互换。

示例 1:开庭应当公开,但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私以及

当事人约定不公开的除外。（农村土地承包经营纠纷调解仲裁法第三十条第三款）

示例 2: 国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要,可以规定在饮用水水源保护区内,采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。（水污染防治法第六十三条）

9.3 “或者”表示一种选择关系,一般只指其所连接的句子成分中的某一部分。

示例: 任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。（宪法第十条第四款）

10 应当,必须

“应当”与“必须”的含义没有实质区别。法律在表述义务性规范时,一般用“应当”,不用“必须”。

示例: 仲裁庭对农村土地承包经营纠纷应当进行调解。调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书;调解不成的,应当及时作出裁决。（农村土地承包经营纠纷调解仲裁法第十一条第一款）

11 不得,禁止

“不得”“禁止”都用于表述禁止性规范。“不得”一般用于有主语或者有明确的被规范对象的句子中,“禁止”一般用于无主语的祈使句中。

一般不使用“不准”“不应”“不能”“严禁”等与“不得”和“禁止”相近的词语表述禁止性规范。

示例 1: 任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。（宪法第五条第五款）

示例 2: 禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自

由,禁止非法搜查公民的身体。(宪法第三十七条第三款)

12 但是,但

“但是”“但”二者的含义相同,只是使用习惯不同。法律中的但书,一般用“但是”,不用单音节词“但”。“但是”后一般加逗号,在简单句中也可以不加。

示例 1:县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。(商标法第十条第一款)

示例 2:中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权;但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。(宪法第三十四条)

13 依照,按照,参照

13.1 规定以法律、法规作为依据的,一般用“依照”。

示例:国务院和地方人民政府依照法律、行政法规的规定,分别代表国家对国家出资企业履行出资人职责,享有出资人权益。(企业国有资产法第四条第一款)13.2“按照”一般用于对约定、章程、规定、份额、比例等的表述。

示例:履行出资人职责的机构应当按照国家有关规定,定期向本级人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况。(企业国有资产法第十五条第二款)13.3“参照”一般用于没有直接纳入法律调整范围,但是又属于该范围逻辑内涵自然延伸的事项。

示例:本法第二条规定的用人单位以外的单位,产生职业病危害的,其职业病防治活动可以参照本法执行。(职业病防治法第八十八条第一款)

14 制定,规定

14.1 表述创设法律、法规等规范性文件时,用“制定”;表述就具体事项作出决定时,用“规定”。

示例 1:省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,可以制定地方性法规。(立法法第六十三条第一款)

示例 2:全国人民代表大会代表名额和代表产生办法由法律规定。(宪法第五十九条第三款)

14.2 在表述制定或者规定的语境下,与“规定” “制定”相近似的用语“确定”“核定”“另订”等,今后立法中一般不再使用,统一代之以“规定” “制定”或者“另行制定” “另行规定”。

示例 1:工程建设标准化管理规定,由国务院工程建设主管部门依据《标准化法》和本条例的有关规定另行制定,报国务院批准后实施。(标准化法实施条例第四十二条)

示例 2:军事学校教育由中央军事委员会根据本法的原则规定。宗教学校教育由国务院另行规定。(教育法第八十二条)

15 会同,商

15.1“会同”用于法律主体之间共同作出某种行为的情况。“会同”前面的主体是牵头者, “会同”后面的主体是参与者,双方需协商一致,共同制定、发布规范性文件或者作出其他行为。

示例:各单位对会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料应当建立档案,妥善保管。会计档案的保管期限和销毁办法,由国务院财政部门会同有关部门制定。(会计法第二十三条)15.2“商”用于前面的主体是事情的主办者,后面的主体是提供意见的一方,在协商的前提下,由前面的主体单独制定并发布规范性文件。

示例:司法鉴定的收费项目和收费标准由国务院司法行政部门商国务院价格主管部门确定。(全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定第十五条)

16 缴纳,交纳

“交纳”较“缴纳”的含义更广,涵盖面更宽。法律中规定当事人自己向法定机关交付款项时,一般使用“交纳”。但是在规定包含有强制性意思时,可以用“缴纳”。

示例 1:当事人进行民事诉讼,应当按照规定交纳案件受理费。财产案件除交纳案件受理费外,并按照规定交纳其他诉讼费用。(民事诉讼法第一百一十八条第一款)

示例 2:违反本法规定,应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金,其财产不足以同时支付时,先承担民事赔偿责任。(产品质量法第六十四条)

17 抵消,抵销

“抵消”用于表述两种事物的作用因相反而互相消除,“抵销”用于表述账的冲抵。法律中表述债权债务的相互冲销抵免情形时,用“抵销”,不用“抵消”。

示例:合伙人发生与合伙企业无关的债务,相关债权人不得以其债权抵销其对合伙企业的债务;也不得代位行使合伙人在合伙企业中的权利。(合伙企业法第四十一条)

18 账,帐

表述货币、货物出入的记载、账簿以及债等意思时,用“账”,不用“帐”。

示例:保险代理机构、保险经纪人应当有自己的经营场所,设立专门账簿记载保险代理业务、经纪业务的收支情况。(保险法第一百二十三

条）

19 以上，以下，以内，不满，超过

规范年龄、期限、尺度、重量等数量关系，涉及以上、以下、以内、不满、超过的规定时，“以上、以下、以内”均含本数，“不满、超过”均不含本数。

示例 1：盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处 5 日以上 10 日以下拘留，可以并处 500 元以下罚款；情节较重的，处 10 日以上 15 日以下拘留，可以并处 1000 元以下罚款。（治安管理处罚法第四十九条）

示例 2：公安机关对吸毒成瘾人员决定予以强制隔离戒毒的，应当制作强制隔离戒毒决定书，在执行强制隔离戒毒前送达被决定人，并在送达后二十四小时以内通知被决定人的家属、所在单位和户籍所在地公安派出所；被决定人不讲真实姓名、住址，身份不明的，公安机关应当自查清其身份后通知。（禁毒法第四十条）

示例 3：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。（劳动合同法第十九条第一款）

20 日，工作日

“日”和“工作日”在法律时限中的区别是：“日”包含节假日，“工作日”不包含节假日。对于限制公民人身自由或者行使权力可能严重影响公民、法人和其他组织的其他权利的，应当用“日”，不用“工作日”。

示例 1：公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间

可以延长一日至四日。（刑事诉讼法第八十九条第一款）

示例 2: 人民法院对当事人提出的回避申请,应当在申请提出的三日内,以口头或者书面形式作出决定。申请人对决定不服的,可以在接到决定时申请复议一次。复议期间,被申请回避的人员,不停止参与本案的工作。人民法院对复议申请,应当在三日内作出复议决定,并通知复议申请人。（民事诉讼法第四十七条）

示例 3: 本法中十日以内期限的规定是指工作日,不含法定节假日。（行政强制法第六十九条）

21 作出,做出

21.1 “作出”多与决定、解释等词语搭配使用。

示例 1: 农村土地承包仲裁委员会对回避申请应当及时作出决定,以口头或者书面方式通知当事人,并说明理由。（农村土地承包经营纠纷调解仲裁法第二十九条第一款）

示例 2: 最高人民法院、最高人民检察院作出的属于审判、检察工作中具体应用法律的解释,应当自公布之日起三十日内报全国人民代表大会常务委员会备案。（监督法第三十一条）

21.2 “做出”多与名词词语搭配使用。

示例 1: 对在社会主义建设中做出显著成绩的残疾人,对维护残疾人合法权益、发展残疾人事业、为残疾人服务做出显著成绩的单位和个人,各级人民政府和有关部门给予表彰和奖励。（残疾人保障法第十三条）

示例 2: 国务院和沿海地方各级人民政府应当加强对海岛保护的宣传教育工作,增强公民的海岛保护意识,并对在海岛保护以及有关科学研究工作中做出显著成绩的单位和个人予以奖励。（海岛保护法第七条第一款）

22 公布,发布,公告

22.1“公布”用于公布法律、行政法规、结果、标准等。

示例 1:本办法自 2015 年 2 月 1 日起施行。1994 年 6 月 4 日河北省人民政府公布、2002 年 9 月 24 日修订的《河北省口岸管理暂行规定》同时废止。(河北省口岸服务办法第二十四条)

示例 2:统计调查项目的审批机关应当对调查项目的必要性、可行性、科学性进行审查,对符合法定条件的,作出予以批准的书面决定,并公布;对不符合法定条件的,作出不予批准的书面决定,并说明理由。(统计法第十三条)

示例 3:食品安全国家标准由国务院卫生行政部门负责制定、公布,国务院标准化行政部门提供国家标准编号。(食品安全法第二十一条第一款)

22.2“发布”用于公开发出新闻、信息、命令、指示等。

示例 1:履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府,应当按照有关规定统一、准确、及时发布有关突发事件事态发展和应急处置工作的信息。(突发事件应对法第五十三条)

示例 2:突发事件发生地的其他单位应当服从人民政府发布的决定、命令,配合人民政府采取的应急处置措施,做好本单位的应急救援工作,并积极组织人员参加所在地的应急救援和处置工作。(突发事件应对法第五十六条第二款)

22.3“公告”用于向公众发出告知事项。

示例 1:公安机关交通管理部门根据道路和交通流量的具体情况,可以对机动车、非机动车、行人采取疏导、限制通行、禁止通行等措施。遇有大型群众性活动、大范围施工等情况,需要采取限制交通的措施,或者作出与公众的道路交通活动直接有关的决定,应当提前向社会公告。(道路交通安全法第三十九条)

示例 2: 专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定,并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定,由国务院专利行政部门登记和公告。(专利法第四十六条第一款)

23 违法,非法,不法

23.1 “违法”一般用于违反法律强制性规范的行为。

示例 1: 被检查单位或者个人拒不停止违法行为,造成严重水土流失的,报经水行政主管部门批准,可以查封、扣押实施违法行为的工具及施工机械、设备等。(水土保持法第四十四条第二款)

示例 2: 村民委员会不及时公布应当公布的事项或者公布的事项不真实的,村民有权向乡、民族乡、镇的人民政府或者县级人民政府及其有关主管部门反映,有关人民政府或者主管部门应当负责调查核实,责令依法公布;经查证确有违法行为的,有关人员应当依法承担责任。(村民委员会组织法第三十一条)

23.2 “非法”通常情况下也是违法,但主要强调缺乏法律依据的行为。

示例 1: 义务教育经费严格按照预算规定用于义务教育;任何组织和个人不得侵占、挪用义务教育经费,不得向学校非法收取或者摊派费用。(义务教育法第四十九条)

示例 2: 非法占有高度危险物造成他人损害的,由非法占有人承担侵权责任。所有人、管理人不能证明对防止他人非法占有尽到高度注意义务的,与非法占有人承担连带责任。(侵权责任法第七十五条)

23.3 “不法”作为限定语时,表明人、事物或者行为的情状,与“不法”相对应的是“守法”。如“不法侵害人”。

示例: 为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害

人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。(刑法第二十条第一款)

24 设定,设立

“设定”和“设立”都可以用于权利、义务、条件等的设置。“设立”还可以用于成立或者开办组织、机构、项目等。

示例 1:行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,以设定歧视性资质要求、评审标准或者不依法发布信息等方式,排斥或者限制外地经营者参加本地的招标投标活动。(反垄断法第三十四条)

示例 2:不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定登记。动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付。(物权法第六条)

示例 3:国务院设立食品安全委员会,其工作职责由国务院规定。(食品安全法第四条第一款)

25 工作人员,执业人员,从业人员

25.1 对国家机关的公务人员,在泛指时使用“工作人员”。

示例:人民法院及其工作人员在强制执行中有违法行为或者扩大强制执行范围的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。(行政强制法第六十七条)25.2“执业人员”用于表述符合法律规定的条件,依法取得相应执业证书,并从事为社会公众提供服务的人员。

示例:本法所称律师,是指依法取得律师执业证书,接受委托或者指定,为当事人提供法律服务的执业人员。(律师法第二条)

25.3“从业人员”用于表述在一般性行业就业的人员。

示例:生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。(安全生产法第六条)

26 批准、核准、许可、认可、审核、特许、备案

26.1“批准”用于有权机关依据法定权限和法定条件,对当事人提出的申请、呈报的事项等进行审查,并决定是否予以准许。

示例:县级以上人民政府水行政主管部门会同同级人民政府有关部门编制水土保持规划,报本级人民政府或者其授权的部门批准后,由水行政主管部门组织实施。(水土保持法第十四条第一款)26.2“核准”用于有权机关依据法定权限和法定条件进行审核,对符合法定条件的予以准许。

示例:公证机构的负责人应当在有三年以上执业经历的公证员中推选产生,由所在地的司法行政部门核准,报省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门备案。(公证法第十条)26.3“许可”主要指行政许可,是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行为。

示例:国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。(安全生产许可条例第二条)26.4“认可”是指由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格,予以承认的合格评定活动,是对已经独立存在或已经完成的行为赋予法律效力。

示例:国家商检部门和商检机构对其指定或者认可的检验机构的进出口商品检验工作进行监督,可以对其检验的商品抽查检验。(进出口商品检验法第二十一条)26.5“审核”是指审查核定,重在核定。对象多为数字材料、书面材料、统计资料、预算草案等。

示例:按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程,设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核;未经审核或

者经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证,建设单位不得施工。(消防法第十条第一款)26.6“特许”一般是指行政特许经营,即政府按照有关法律、法规规定,通过市场竞争机制选择投资者或者经营者,明确其在一定期限和范围内经营某项产品或者提供某项服务。

示例:猎捕者应当按照特许猎捕证、狩猎证规定的种类、数量、地点和期限进行猎捕。(野生动物保护法第十九条)26.7“备案”是指公民、法人或者其他组织将其需要进行的行为活动告知行政机关,或者行政机关将公民、法人或者其他组织报告的资料使其他人知晓,为事后检查监督提供资料或者依据,或者有关机关依法将其制定的规范性文件报送有权机关审查的行为。备案是一种服务性的管理模式,不是行政许可。

示例:村民会议可以制定和修改村民自治章程、村规民约,并报乡、民族乡、镇的人民政府备案。(村民委员会组织法第二十一条第一款)

27 注销,吊销,撤销,取消

27.1“注销”用于因一些法定事实出现而导致的取消登记在册的事项或者已经批准的行政许可等。

示例:建设用地使用权消灭的,出让人应当及时办理注销登记。(物权法第一百五十条)27.2“吊销”作为一种行政处罚,用于有权机关针对违法行为,通过注销证件或者公开废止证件效力的方式,取消违法者先前已经取得的许可证件。

示例:城乡规划编制单位取得资质证书后,不再符合相应的资质条件的,由原发证机关责令限期改正;逾期不改正的,降低资质等级或者吊销资质证书。(城乡规划法第六十三条)27.3“撤销”用于有权机关取消依法不应颁发的行政许可或者发出的文件、设立的组织机构,也可以用于取消资质、资格等。

示例:村民委员会或者村民委员会成员作出的决定侵害村民合法权益

的,受侵害的村民可以申请人民法院予以撤销,责任人依法承担法律责任。(村民委员会组织法第三十六条第一款)27.4“取消”用于表达“使原有的制度、规章、资格、权利等失去效力”,一般可以用“撤销”替换。

示例:对不遵守中国法律的外国人,中国政府主管机关可以缩短其在中国停留的期限或者取消其在中国居留的资格。(外国人入境出境管理法第十六条)

28 根据,依据

28.1 引用宪法、法律作为立法依据时,用“根据”。

示例:为了规范行政强制的设定和实施,保障和监督行政机关依法履行职责,维护公共利益和社会秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据宪法,制定本法。(行政强制法第一条)

28.2 适用其他法律或者本法的其他条款时,用“依据”。

示例:依据《中华人民共和国行政处罚法》的规定行使相对集中行政处罚权的行政机关,可以实施法律、法规规定的与行政处罚权有关的行政强制措施。(行政强制法第十七条第二款)

29 谋取,牟取

“谋取”是中性词,可以谋取合法利益,也可以谋取非法利益。“牟取”是贬义词,表示通过违法行为追求利益。

示例 1:采购代理机构不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益。(政府采购法第二十五条第三款)

示例 2:国务院证券监督管理机构工作人员应当忠于职守,依法办事,公正廉洁,接受监督,不得利用职务牟取私利。(证券投资基金法第一百一十六条)

30 组织和个人,公民、法人和其他组织;组织或者个人,公民、法人

或者其他组织

表述普遍主体一般用“组织和个人” “公民、法人和其他组织”。使用“组织和个人”“公民、法人和其他组织”表示一个集体概念,视作一个抽象整体;使用“组织或者个人” “公民、法人或者其他组织”表示个体概念,意指每个主体。草案尽量不使用“自然人”。草案一般不使用“人民群众”。

示例 1:国家鼓励、支持一切组织和个人对损害消费者合法权益的行为进行社会监督。(消费者权益保护法第六条第二款)

示例 2:公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息、参与和监督环境保护的权利。(环境保护法第五十三条)

示例 3:外国的组织或者个人在中华人民共和国领域测绘,必须与中华人民共和国的有关部门或者单位依法采取合资、合作的形式。(外国的组织或者个人来华测绘管理暂行办法第六条第一款)示例 4:公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益,向行政机关提出行政复议申请,行政机关受理行政复议申请、作出行政复议决定,适用本法。(行政复议法第二条)

31 机关,部门,机构

“机关”一般包括人民代表大会及其常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院; “部门”一般包括人民政府所属的局、委、办;“机构”一般包括部门、团体内设的组织,以及承担行政管理职能的事业组织;与之相对应的“相对人”,表述为“公民、法人和(或者)其他组织”。

示例 1:编制航道规划应当征求有关部门和有关军事机关的意见,并依法进行环境影响评价。涉及海域、重要渔业水域的,应当有同级海洋主管部门、渔业行政主管部门参加。编制全国航道规划和流域航道规划、区域航道规划应当征求相关省、自治区、直辖市人民政府的意见。(航

道法第八条第三款）

示例 2: 有关县级以上人民政府交通运输主管部门应当加强对航道建设工程质量和安全的监督检查,保障航道建设工程的质量和安全。（航道法第十二条）

示例 3: 海事管理机构发现航道损毁等危及通航安全的情形,应当及时通报负责航道管理的部门,并采取必要的安全保障措施。（航道法第十八条第一款）

32 主要负责人,直接负责的主管人员,其他直接责任人员

表示被追究法律责任的主体时,如果需要追究单位正职领导的责任,表述为“主要负责人”;如果需要追究单位分管领导的责任,表述为“直接负责的主管人员”;需要追究具体工作人员责任时,表述为“其他直接责任人员”。

示例: 地方各级人民政府、县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门有下列行为之一的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记过、记大过或者降级处分;造成严重后果的,给予撤职或者开除处分,其主要负责人应当引咎辞职:..... （三）依法应当作出责令停业、关闭的决定而未作出的;..... （环境保护法第六十八条）

33 有权,可以

“有权”一般在赋予主体某项权利时使用;“可以”一般在规范具体行为时使用。

示例 1: 县级以上人民政府环境保护主管部门及其委托的环境监察机构和其他负有环境保护监督管理职责的部门,有权对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查。被检查者应当如实反映情况,提供必要的资料。实施现场检查的部门、机构及其工作人员应当为被检查

者保守商业秘密。（环境保护法第二十四条）

示例 2: 参加导游资格考试成绩合格,与旅行社订立劳动合同或者在相关旅游行业组织注册的人员,可以申请取得导游证。（旅游法第三十七条）

34 保护,维护,保障

34.1 在具体的人或者事物前使用“保护”。

示例: 国家采取有利于节约和循环利用资源、保护和改善环境、促进人与自然和谐的经济、技术政策和措施,使经济社会发展与环境保护相协调。（环境保护法第四条第二款）34.2 在“独立” “统一” “安全” “尊严” “和平” “稳定” “团结” “平等” “利益” “秩序” “制度”等较重要的抽象事物前面使用“维护”。

示例: 为了发展精神卫生事业,规范精神卫生服务,维护精神障碍患者的合法权益,制定本法。（精神卫生法第一条）34.3 如有设立保护的屏障或者通过物质、人力、制度等予以支持、保护的意思时使用“保障”。如“保障残疾人平等地充分参与社会生活”。

示例: 为保障旅游者和旅游经营者的合法权益,规范旅游市场秩序,保护和合理利用旅游资源,促进旅游业持续健康发展,制定本法。（旅游法第一条）

35 请求,要求

在民事法律关系中表达民事主体享有请求权时,应使用“请求”,其他的使用“要求”。

示例 1: 侵害他人人身权益,造成他人严重精神损害的,被侵权人可以请求精神损害赔偿。（侵权责任法第二十二条）

示例 2: 公民、法人或者其他组织因人民法院在强制执行中有违法行为或者扩大强制执行范围受到损害的,有权依法要求赔偿。（行政强制法

第八条第二款）

36 改正,更正,纠正

36.1 把错误的行为改为正确的时,一般使用“改正”,如“责令改正”。

示例:行政机关及其工作人员利用行政强制权为单位或者个人谋取利益的,由上级行政机关或者有关部门责令改正,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。（行政强制法第六十四条）36.2 把已发表的文章、谈话、文件中的字句错误改为正确的时,一般使用“更正”。

示例:户口登记的内容需要变更或者更正的时候,由户主或者本人向户口登记机关申报;户口登记机关审查属实后予以变更或者更正。（户口登记条例第十七条第一款）36.3 把有偏向的行为改正,或者对已存在的不合格和缺陷情况采取补救措施时,一般使用“纠正”。

示例:实施行政处罚,纠正违法行为,应当坚持处罚与教育相结合,教育公民、法人或者其他组织自觉守法。（行政处罚法第五条）

三、标点符号的使用

37 主语比较长时,主语之后加逗号。

示例:全国人民代表大会常务委员会、国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院、全国人民代表大会各专门委员会,可以向全国人民代表大会提出法律案,由主席团决定列入会议议程。（立法法第十四条第二款）38 一个句子内部有多个并列词语的,各个词语之间用顿号,用“和”或者“以及”连接最后两个并列词语。

示例:本法所称环境,是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、湿地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜

区、城市和乡村等。（环境保护法第二条）39 一个句子存在两个层次以上的并列关系时,在有内在联系的两个并列层次之间用顿号,没有内在联系的两个并列层次之间用逗号。

示例:全国人民代表大会常务委员会 1957 年 10 月 23 日批准、国务院 1957 年 10 月 26 日公布的《国务院关于国家行政机关工作人员的奖惩暂行规定》,1993 年 8 月 14 日国务院公布的《国家公务员暂行条例》同时废止。（公务员法第一百零七条）40 在多重复句中,各并列分句内已使用逗号的,并列分句之间用分号。

示例:承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构,出具虚假证明的,没收违法所得;违法所得在十万元以上的,并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足十万元的,单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;给他人造成损害的,与生产经营单位承担连带赔偿责任;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。（安全生产法第八十九条）41 在修正案草案、修改决定中,使用引号时,根据下列情况确定:

41.1 引用内容是完整的条、款的,条、款末尾的标点符号标在引号里边。

示例:将刑法第六十六条修改为:“危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子,在刑罚执行完毕或者赦免以后,在任何时候再犯上述任一类罪的,都以累犯论处。”（刑法修正案八第七条）41.2 引用内容是条文中的局部或者是词、短语的,在引号内引用部分的末尾不加标点符号,但是在引号外的句末,应当加注标点符号。

示例:第三十条中的“现役军官家属、文职干部家属、士官家属”修改为“现役军人家属”。（河北省人民政府关于修改《河北省实施<军人

抚恤优待条例>办法》的决定第三十条）41.3 引用内容是分款（项）的条文，每款（项）的前面用前引号，后面不用后引号，但是在最后一款（项）的后面，应当用后引号。

示例：第二十二条修改为：“义务兵服现役期间，其家庭由户籍所在地县级人民政府发给优待金或者给予其他优待，优待标准不低于当地平均生活水平。支付优待金所需的经费按国家和本省有关规定列支。

“毕业大学生、在校大学生和保留入学资格的高校新生入伍后服义务兵役期间，对其家庭按国家和本省有关规定给予优待。”（河北省人民政府关于修改《河北省实施<军人抚恤优待条例>办法》的决定第一条）